رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٨ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٢٧٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢١هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - إزالة عقار - استئناف ممارسة نشاط تجاري في موقع مخالف - العقوبات النظامية عن المخالفات البلدية في المحلات التجارية - انتفاء عقوبة إزالة العقار - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن القيمة - الاستئناس برأي الخبير - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن إزالة عقاره - الثابت قيام المدعى عليها بإشعار المدعي لإخلاء عقاره وإنهاء نشاطه ونقل ورشته إلى الموقع الجديد بالمنطقة الصناعية، ثم قيامها بإزالة عقار المدعي لاستئناف النشاط فيه - تضمن النظام العقوبات عن المخالفات البلدية في المحلات التجارية، وليس من بينها إزالة العقار - ثبوت خطأ المدعى عليها بإزالة عقار المدعي المبني بترخيص ودون مستند نظامي - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بإزالة عقاره - استحقاق المدعي التعويض عن قيمة المباني المزالة وفق تقدير الخبير - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادتان (٢، ٢/١/٣) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بجدة في تاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ بغية الحكم بتعويضه عن الأضرار المادية التي تسببت بها المدعى عليها جراء إزالة عقاره المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ الصادر عن كتابة العدل الأولى بجدة. وذكر شرحاً لأسانيدها: أن المدعى عليها أزالت عقاره المحتوي على (١٤) محل ومكاتب حراسة أمنية ومساكن دون مستند نظامي أو شرعي. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها وفق المدون بمحاضر ضبطها، وفيها قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى قرار إمارة منطقة مكة المكرمة رقم (٤ش/٧٣٠١٠٢/م/ش) وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٦هـ المتضمن نقل الورش الواقعة في حي النزهة إلى المنطقة الصناعية

بعسفان، وقد نصت الفقرة (٤) من القرار على تشكيل لجنة بقيادة شرطة جدة تكون مهمتها إغلاق ومنع جميع الورش والمحلات المخالفة الكائنة بحي النزهة، واقتصار دور المدعى عليها في سرعة إنجاز وتجهيز الموقع الجديد الكائن بعسفان والعمل على إنهاء كافة الإجراءات حتى تتم عملية النقل إلى الموقع الجديد بعسفان وفقاً للفقرة (٢) من القرار المشار إليه أعلاه، كما طلبت الحكم برفض الدعوى موضوعاً بناءً على أن المدعى عليها قامت بإشعار أصحاب الورش بالإخلاء بعد صدور قرار إمارة منطقة مكة المكرمة المشار إليه أعلاه بشأن مشروع تحسين الواجهة الجنوبية لمشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد، وقد تم أخذ تعهدات على أصحاب الورش بإنهاء نشاطهم والإخلاء الفوري في حالة طلب المدعى عليها ذلك لكونها تقع ضمن مناطق التطوير العمراني، ودور المدعى عليها يقتصر في سرعة إنجاز وتجهيز الموقع الجديد بعسفان وإنهاء كافة إجراءات نقل الورش إلى الموقع، وأرفق نسخةً من قرار إمارة منطقة مكة المكرمة رقم (٤ش/٧٣٠١٠٢/م/ش) وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٦هـ. وبطلب الإجابة من المدعي، قدم مذكرةً حاصلها: أنه تظلم من قرار الإزالة بالمعاملة المقيدة لدى المدعى عليها رقم (٤٠٠٠٠٦٨٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٦هـ، كما تظلم أيضاً من إزالة عدادات الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء، فخاطبت المدعى عليها بالخطاب رقم (٣١٤٢٠٠٤٢١١-١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٣هـ المتضمن تقدم المدعي بشكوى بعد إزالة العدادات الكهربائية، كما أن المدعى عليها هي صاحبة الصفة لمباشرتها الإزالة، وأرفق نسخةً من معاملة تظلمه للمدعى عليها، ونسخةً من خطاب

الشركة السعودية للكهرباء رقم (٣١٤٢٠٠٤٢١١-١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٣هـ. وسألته الدائرة عن النشاط الذي يمارسه؟ فأجاب بأنه نشاط ورش لصناعة الحديد والأبواب. فطلبت منه الدائرة إحضار نسخة من الكروكي التنظيمي، فقدم نسخةً منه، كما قدم نسخةً من رخصة ترميم المبنى لمدة ستة أشهر تبدأ في ١٤٢٣/٣/٢٢هـ. وقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً حاصلها: أن الإزالة تمت عن طريق المدعى عليها ولكن بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة، وأن المدعى عليها أبلغت وأعلنت عن الإزالة قبل البدء فيها لكافة ملاك العقارات بوقت كافٍ، ما يثبت علم المدعي بالإزالة قبل وقتها، وكان يتوجب عليه في الحال أن يقوم بنقل كافة الموجودات التي يطالب بالتعويض عنها، ما يتبين معه انتفاء أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض؛ لأنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض عن أعمالها المادية هو وجود خطأ من جانبها، وأن يصيب ذوي الشأن ضرر جراء ذلك العمل المادي، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه يتعين أن يقدم المدعي دليله لإثبات الخطأ والمكون من عنصرين، الأول إثبات الوجود المادي للفعل الضار، والثاني إثبات صفة الخطأ لهذه الأعمال المادية التي قامت بها المدعى عليها. وبالنظر في وقائع الدعوى مدار أقوال المدعي أو من خلال الرجوع للمستندات المقدمة سابقاً يتبين بأن المدعى عليها قد اتخذت كافة الإجراءات النظامية الواجب عليها اتخاذها فيما يخص الإزالة، والذي تم بناءً على توجيه من الإمارة؛ وبالتالي يتبين معه عدم وجود خطأ من قبل المدعى عليها لاتباعها الإجراء النظامي. وحيث إن المدعي لم

يثبت وجود خطأ صادر من المدعى عليها، وأنه هو الذي أهمل في نقل كافة الموجودات التي يطالب التعويض عنها من الموقع رغم علمه بأن هناك إزالة على الموقع، والمفرط أولى بالخسارة؛ لذا فإن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك، وأرفق نسخةً من كتاب إمارة منطقة مكة المكرمة المقيد لدى المدعى عليها بالرقم (٣٨٠٠٢٠٢٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥هـ المتضمن: "ورود تقارير ميدانية للإمارة لحي النزهة، ولوحظ استئناف بعض محلات صيانة السيارات العمل في شارع الأمير سلطان بن سلمان، والتي سبق وأن تم إغلاقها، إضافةً إلى استحداث محلات جديدة في نفس الشارع المذكور؛ لذا نرغب سرعة إزالة المواقع المشار إليها أعلاه، ووضع آلية لضمان عدم تكرار ذلك". وفي جلسة ١٤٤٢/٣/١٨هـ ولحاجة الدعوى لندب خبير فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت قرارها القاضي: بندب (...) عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خبيراً في الدعوى لتقديم بيان تفصيلي عن كافة التلفيات الحاصلة بسبب إزالة محل الورشة المملوك للمدعي بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ، ورخصة البناء رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٠هـ. فورد للدائرة تقرير الخبير المتضمن: "بعد الوقوف ومعاينة موقع العقار محل الدعوى الواقع في حي النزهة بمحافظة جدة، وجد أن العقار محل الدعوى عبارة عن أرض فضاء لا يوجد عليها مبانٍ قائمة، والموقع كان سابقاً وفقاً لما ورد برخصة البناء رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٠هـ، والكروكي التنظيمي رقم (...) وتاريخ

١٤٣٦/٥/١٠هـ، عبارة عن مبنى من دور أرضي وطابق مسروق، وطابق أول، وملحق به (٦٢) وحدة، ومحلات تجارية وورش صناعية، ومبانٍ شعبية سكنية تبلغ مساحتها (٧،٤٦٥م٢)، وقيمة المثل للمتر المربع الواحد للبناء يبلغ (٧٠٠) سبعمئة ريال، بعد استبعاد نسبة الإهلاك والانتفاع، وقد تم تقدير قيمة البناء على الوصف الوارد في صك الملكية من حيث نوعيته، بصرف النظر عما ورد برخصة البناء الصادرة عن المدعى عليها، ليصبح مجموع قيمة المباني المزالة مبلغاً قدره (٥,٢٢٥,٥٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال". وبعرض تقرير الخبير على طرفي الدعوى، قررا الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما رفع المدعي دعواه بغية الحكم بتعويضه عن الأضرار المادية التي تسببت بها المدعى عليها جراء إزالة عقاره المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ الصادر عن كتابة العدل الأولى بجدة؛ فإنها بناءً على تكييفها النظامي الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى التعويض التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها بموجب المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ

١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها من حيث الصفة، فالثابت أن المدعى عليها تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبما أن المادة (٥) فقرة (٢٠) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ٢٠-منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة، والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها"، كما أن خطاب الشركة السعودية للكهرباء رقم (٣١٤٢٠٠٤٢١١-١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٣هـ تضمن: "إشارة إلى خطاب أمين محافظة جدة رقم (٣٩٠٠٠٠٠٢٩٧) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٣هـ المتضمن إزالة عدادات الكهرباء المذكورة التي تقع ضمن مشروع إزالة الورش بالمنطقة الصناعية بشمال جدة، ومن ضمنها العدادات ذوات الأرقام... نفيد معاليكم بأنه بعد إزالة العدادات المذكورة..."، إضافةً إلى ما ورد في كتاب إمارة منطقة مكة المكرمة المقيد لدى المدعى عليها بالرقم (٣٨٠٠٢٠٢٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥هـ المتضمن: "ورود تقارير ميدانية للإمارة لحي النزهة، ولوحظ استئناف بعض محلات صيانة السيارات العمل في شارع الأمير سلطان بن

سلمان والتي سبق وأن تم إغلاقها إضافة إلى استحداث محلات جديدة في نفس الشارع المذكور، لذا نرغب سرعة إزالة المواقع المشار إليها أعلاه، ووضع آلية لضمان عدم تكرار ذلك"؛ ما يتبين أن المدعى عليها هي من باشرت إزالة عقار المدعي وفقاً لاختصاصها الممنوح لها نظاماً؛ وعليه فإن المدعى عليها هي صاحبة الصفة في هذه الدعوى. وأما عن قبول الدعوى من حيث مدة سماعها، فبما أن المادة (٨) الفقرة (٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ نصت على: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن حق المدعي نشأ في تاريخ تظلمه للمدعى عليها بموجب تظلمه المقيد برقم (٤٠٠٠٠٦٨٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٦هـ، ثم تقدم المدعي بدعواه للمحكمة في ١٤٤٠/٣/١٩هـ؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب الحكم بتعويضه عن الأضرار المادية التي تسببت بها المدعى عليها جراء إزالة عقاره المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ الصادر عن كتابة العدل الأولى بجدة، بينما يطلب ممثل المدعى عليها الحكم برفض الدعوى، ولما كان إجابة الدائرة لطلب المدعي تستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما). فأما عن ركن الخطأ، فالثابت أن المدعى عليها قامت بإشعار أصحاب الورش بالإخلاء بعد صدور

قرار إمارة منطقة مكة المكرمة رقم (٤ش/٧٣٠١٠٢/م/ش) وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٦هـ المتضمن نقل الورش الواقعة في حي النزهة إلى المنطقة الصناعية بعسفان لصالح مشروع تحسين الواجهة الجنوبية لمشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد، وقد تم أخذ تعهدات على أصحاب الورش بإنهاء نشاطهم والإخلاء الفوري في حالة طلب الجهة لكونها تقع ضمن مناطق التطوير العمراني، إلا أن المدعى عليها باشرت إزالة عقار المدعي بموجب كتاب إمارة منطقة مكة المكرمة المقيد لدى المدعى عليها بالرقم (٣٨٠٠٢٠٢٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥هـ المتضمن: "ورود تقارير ميدانية للإمارة لحي النزهة، ولوحظ استئناف بعض محلات صيانة السيارات العمل في شارع الأمير سلطان بن سلمان والتي سبق وأن تم إغلاقها، إضافةً إلى استحداث محلات جديدة في نفس الشارع المذكور، لذا نرغب سرعة إزالة المواقع المشار إليها أعلاه، ووضع آلية لضمان عدم تكرار ذلك"، والمدعى عليها ولو كانت تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها، إلا أن سلطتها في النزاع الماثل مقيدة بما تضمنته الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، فقد نصت المادة (٢) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ على أنه: "تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق"، وقد نصت المادة (٢/١/٣) من المجموعة الثالثة (المحلات التجارية الأخرى) من الجدول المرفق بأن: "معاقبة المالك بفرض غرامة عليه بحد أدنى (١٠٠٠) ألف ريال، وبحد أعلى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال مع إغلاق المحل حتى الحصول على رخصة"، وكذا المادة (٢/٣)

من ذات اللائحة نصت على: "معاقبة المالك بغرامة قدرها (٢٠٠) مئتا ريال كحد أدنى، و(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال كحد أعلى، في حالة عدم تجديد ترخيص المحل"، فكان على المدعى عليها تطبيق العقوبات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ، بدلاً من إزالة عقار المدعي دون سند نظامي صحيح يبرر القرار الذي اتخذته المدعى عليها، لاسيما أنه لم يثبت للدائرة مخالفة المدعي لأنظمة البناء، فالثابت أنه يملك رخصة البناء رقم (٣٩٠٠٠٢٨٣٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٠هـ الصادرة عن المدعى عليها، وبما أن المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ نصت على أنه: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً"، وبما أن قرار المدعى عليها بإزالة عقار المدعي قد صدر مخالفاً لما ذكر أعلاه؛ ما يتبين تحقق ركن الخطأ من جانب المدعى عليها. وأما عن ركن الضرر، فالثابت أن المدعى عليها قامت بإزالة عقار المدعي بموجب كتاب إمارة منطقة مكة المكرمة المقيد لدى المدعى عليها بالرقم (٣٨٠٠٢٠٢٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥هـ، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير المتضمن: "أن عقار المدعي عبارة عن مبنى من دور أرضي وطابق مسروق، وطابق أول، وملحق به (٦٢) وحدة، ومحلات تجارية وورش صناعية، ومبانٍ شعبية سكنية تبلغ مساحتها (٧،٤٦٥م٢)، وقيمة المثل للمتر المربع الواحد للبناء يبلغ (٧٠٠) سبعمئة ريال، ليصبح مجموع قيمة المباني المزالة مبلغاً

قدره (٥,٢٢٥,٥٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال"؛ ما يتبين تحقق ركن الضرر من جانب المدعى عليها. وأما عن ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فالثابت أن خطأ المدعى عليها بإزالة عقار المدعي دون سبب مشروع أدى إلى إلحاق الضرر به؛ وبالتالي يتبين تحقق أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وتكون المدعى عليها ملزمة بتعويض المدعي بالقدر الجابر للضرر الذي لحق بالمدعي. وبما أن الخبير الذي ندبته الدائرة انتهى إلى أن الأضرار التي لحقت بالمدعي تبلغ مبلغاً قدره (٥,٢٢٥,٥٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال. وبما أن المقرر أن تقرير الخبير يعد من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه؛ فإنّ الدائرة تطمئن إليه، وتنتهي إلى ما انتهى إليه الخبير، والحكم بموجبه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة محافظة جدة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٥,٢٢٥,٥٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.